

Análisis de riesgo de propiedad industrial

Sterclicks — Uso de la marca “Playmobil®” en personalización de producto y venta de repuestos en resina

Documento preparado para su revisión por asesoría legal especializada en propiedad industrial
Agosto de 2026

Este documento analiza el nivel de riesgo asociado al modelo de negocio de Sterclicks, que consiste en la personalización de figuras Playmobil® originales mediante intercambio y adición de piezas, y la venta de piezas de repuesto fabricadas en resina, compatibles con dichas figuras pero no idénticas a las originales. Se recomienda contrastar este análisis con un abogado especializado en propiedad industrial antes de escalar el volumen de ventas.

1. Descripción del modelo de negocio a efectos legales

Sterclicks desarrolla dos líneas de actividad relevantes para este análisis:

- &bun; **Personalización de producto original:** adquisición de figuras Playmobil® originales, legítimamente puestas en el mercado por el titular de la marca, sobre las que se intercambian y añaden piezas (también originales en su mayor parte) para ajustarse a las especificaciones solicitadas por cada cliente.
- &bun; **Venta de piezas de repuesto en resina:** fabricación mediante impresión 3D en resina de piezas compatibles con el sistema de conexión de las figuras Playmobil®, comercializadas de forma explícita como piezas no originales, fabricadas por Sterclicks, y presentadas como modificación o complemento del producto original, no como sustituto o imitación del mismo.

2. Marco legal aplicable

2.1 Agotamiento del derecho de marca

El artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, y su equivalente en el artículo 36 de la Ley 17/2001 de Marcas, establecen que el derecho conferido por una marca no permite a su titular prohibir el uso de la misma para productos que hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento. Dado que las figuras Playmobil® utilizadas por Sterclicks son unidades originales adquiridas legítimamente en el mercado, el derecho de marca sobre esas unidades físicas concretas se encuentra agotado, lo que ampara su reventa y modificación como objetos físicos.

No obstante, el propio artículo 15.2 prevé una excepción: el titular puede oponerse cuando existan “motivos legítimos”, en particular cuando el estado del producto se modifique o menoscabe tras su comercialización. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otros, asuntos relativos a reenvasado y modificación de producto) exige valorar si la modificación perjudica la reputación de la marca o genera confusión sobre el origen empresarial del producto resultante.

2.2 Uso nominativo o referencial de marca ajena

La jurisprudencia europea (asuntos C-228/03 Gillette/LA-Laboratories y C-63/97 BMW/Deenik, entre otros) reconoce la licitud del uso de una marca ajena para indicar el destino o compatibilidad de un producto o servicio propio, cuando dicho uso resulte necesario para informar al público y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Este uso referencial no debe:

- &bun; Generar la impresión de que existe un vínculo comercial, patrocinio o afiliación oficial con el titular de la marca.
- &bun; Aprovecharse indebidamente del prestigio o reputación de la marca ajena.
- &bun; Producir elementos distintivos de la marca más allá de lo estrictamente necesario para identificar el producto (logotipo, tipografía característica, materiales gráficos oficiales).

2.3 Diseño industrial y piezas de repuesto

En materia de diseños registrados, tanto el Reglamento (CE) 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios como la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial contemplan una exclusión de protección para las características de apariencia de un producto que vengan dictadas únicamente por su función técnica (art. 8 del Reglamento; doctrina análoga a la aplicada a piezas de recambio con función de interconexión). Las piezas de resina de Sterclicks, en la medida en que repliquen únicamente el sistema de conexión necesario para la interoperabilidad (y no la apariencia decorativa u ornamental específica de piezas originales), se benefician de un margen de protección razonable bajo esta doctrina. El riesgo aumenta en la medida en que las piezas reproduzcan fielmente rasgos estéticos no puramente funcionales de diseños protegidos.

3. Valoración de riesgo por área

Área	Nivel de riesgo estimado	Factor determinante
Reventa de figuras originales modificadas	Bajo	Amparado por agotamiento de marca; sin deterioro de reputación
Mención del nombre "Playmobil®" como referencia de compatibilidad	Bajo	Lícito si es uso nominativo leal, sin sugerir afiliación oficial
Uso del logotipo o tipografía oficial de Playmobil	Alto	No amparado por uso referencial; riesgo directo de infracción
Piezas de resina reproduciendo solo el sistema de conexión	Bajo	Posible exclusión por función técnica
Piezas de resina que replican rasgos estéticos no funcionales	Medio-Alto	Riesgo de infracción de diseño industrial registrado
Ausencia de disclaimer de no afiliación	Medio	Aumenta riesgo de confusión sobre origen empresarial

Esta valoración es orientativa y se basa únicamente en la información descrita por el titular del negocio. La calificación definitiva de riesgo requiere el examen directo del contenido real de la web, fichas de producto y piezas fabricadas por parte de un profesional cualificado.

4. Recomendaciones

- Incorporar un aviso de no afiliación, visible en el pie de página y en las fichas de producto que mencionen la marca: identificación del titular de la marca "Playmobil®" y declaración expresa de que Sterclicks no está afiliada, patrocinada ni respaldada por dicha entidad.
- Restringir el uso del término "Playmobil®" a menciones nominativas estrictamente descriptivas (compatibilidad, referencia), evitando su uso como parte del nombre comercial, dominio, logotipo o identidad visual propia de Sterclicks.
- No reproducir el logotipo, la tipografía característica ni materiales gráficos oficiales de la marca en ningún soporte propio.
- Diferenciar claramente en la comunicación comercial entre el producto personalizado sobre figura original y las piezas de resina fabricadas por Sterclicks, evitando cualquier expresión que sugiera equivalencia oficial ("de calidad Playmobil", "homologado", "oficial").
- En el diseño de piezas de resina, priorizar la reproducción del sistema de conexión técnicamente necesario y minimizar la réplica de rasgos estéticos u ornamentales no funcionales de piezas originales.
- Conservar documentación del proceso de diseño propio (mediciones con calibre, fotografías de referencia propias, iteraciones en Blender) como evidencia de desarrollo independiente en caso de disputa.
- Solicitar revisión formal por abogado especializado en propiedad industrial del texto definitivo de fichas de producto, disclaimers y política de marca antes de incrementar el volumen de ventas o la inversión en marketing.

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de riesgo de propiedad industrial expuesta debe ser confirmada por un profesional colegiado especializado en la materia antes de adoptar decisiones comerciales basadas en ella.